

감사결과처분(요구)서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○ (○○○○○○○○)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○○○○○○

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자보증이행각서상 하자담보책임기간 미기재

관 계 기 관 ○○○○○○○○

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 하자담보책임기간 미기재 현황

2017.07.12. ~ 2020.07.감사일 현재.

구분	해당년도	계약명	계약기간	준공일	검사완료일	하자담보책임기간	비고
1	2019	○○○○○○○○ 부착조시설 보수공사	2019.06.03. ~ 2019.06.25.	2019.06.18.	2019.06.24.	미기재	.
2	2019	○○○○○○○ 숙사동 보수 및 공사	2019.06.03. ~ 2019.06.25.	2019.06.16.	2019.10.23.	미기재	.
3	2019	○○○○○○○ 생물자원보전시설 누수보수공사	2019.06.24. ~ 2019.07.08.	2019.06.26.	2019.06.26.	미기재	.
4	2019	○○○○○○○ 생물자원보전시설 보수공사	2019.06.24. ~ 2019.07.18.	2019.06.26.	2019.06.26.	미기재	.
5	2019	○○○○○○○○○○○ 야외 사육시설) 환경개선	2019.06.22. ~ 2019.07.06.	2019.07.06.	2019.06.26.	미기재	.
6	2019	○○○○○○○ 전기시설 정비	2019.10.30. ~ 2019.11.13.	2019.11.11.	2019.11.14.	미기재	.

- 『국가를당사자로하는계약에관한법률시행령』 제60조제1항 규정에 의거, ‘각 중앙 관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결시 하자담보책임 기간의 경우 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는

기간 동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다' 고 규정하고 있으며,

- 『동법 시행규칙』 제70조제1항 규정에 의하면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있음

- ○○○○○○○○에서는 계약업무를 처리함에 있어 공사 등에 대한 하자보증이행각서를 청구하고자 할 경우 하자담보책임기간을 정하여 하자보수를 보증받아야 함에도, 2017. 07. 12. ~ 2020. 07. 감사일 현재. ○○○○ ○○○○○○ ○○○부착조사실 보수공사 등 총 6건에 대하여 하자보증이행각서를 청구하면서 하자담보책임기간을 정하지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○○】

- 하자담보책임기간이 도래하지 않은 공사건에 대하여 하자보증이행각서 수정(하자담보책임기간 기재) 청구 또는 하자보증보험증권 청구

- 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○○】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련